

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4943/2536

นายยังยืน ดำเนินสวัสดิ์
นายสะอาดหรือกุ่ม พุนประเสริฐศรี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 247, มาตรา 246

ป.พ.พ. มาตรา 429

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบกระทำละเมิด โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ร่วมกันกระทำละเมิดโดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงบุตรโจทก์ตาย การที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกันจำเลยที่ 3 ในการใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย แต่กลับพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 3 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 429 ในฐานะบิดาซึ่งมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลปล่อยให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์หยิบฉวยอาวุธปืนไปใช้ยิงผู้ตาย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเป็นการนอกฟ้อง นอกประเด็นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นนั้น ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นบิดามารดาของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายกิตติบุตรโจทก์หลายนัดถึงแก่ความตาย ส่วนจำเลยที่ ๔ ได้ให้การสนับสนุนการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ จำเลยที่ ๒ เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เยาว์จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๗๐๘,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ เป็นบิดา มารดาของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จริง แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๓ มิได้อยู่ในความปกครองของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๑ มิได้ทำละเมิดโดยร่วมกับจำเลยที่ ๓ ใช้อาวุธปืนยิงนายกิตตินายกิตติถึงแก่ความตายเนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ ๓ แต่เพียงผู้เดียวขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๔ ศาลชั้นต้นอนุญาต และจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๔ ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และของต้นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ รับผิดฐานกระทำละเมิด โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ได้ร่วมกันกระทำละเมิดโดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายกิตติหรือปู ดำเนินสวัสดิ์ บุตรโจทก์จนถึงแก่ความตาย การที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ร่วมกับจำเลยที่ ๓ ในการกระทำละเมิด โดยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย แต่กลับพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ ๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๙ ในฐานะบิดาซึ่งมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลปล่อยให้จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์หยิบฉวยอาวุธปืนของจำเลยที่ ๑ ไปใช้ยิงผู้ตาย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นนั้น ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดฐานละเมิดดังฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายสำเร็จ ไชยจิต

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ